



PUTUSAN

Nomor 140 K/Ag/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SYAMSIDAR BINTI NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Sutan Syahrir RT. 002 RW. 000 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
2. **CHRISTIANA BINTI SYAHRIZAL**, dahulu bertempat tinggal di Perumahan Gria Azzahra E-2 Nomor 14 RT. 022 RW. 003 Kelurahan Bentiring Permai Kota Bengkulu, sekarang di Dusun V Desa Baru Pelokan RT. 000 RW. 000 Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko;
3. **CHRISDIANTON BIN SYAHRIZAL**, bertempat tinggal di Perumahan Rowinda Blok D Nomor 87 RT. 012 RW. 002 Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
4. **CHRISDIAWAN BIN SYAHRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Seberang Baru RT. 008 RW. 000 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Julisti Anwar, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan A. K. Gani Desa Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 140 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



L a w a n:

1. **SYAMSUDIN BIN NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami Nomor 101 RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
2. **SARMAN N. BIN NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 001 RW. 000 Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;
3. **SYAMSINAR BINTI NURDIN**, bertempat tinggal di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
4. **SYARIFUDIN BIN NURDIN**, bertempat tinggal di Royal 2 Cluster Pajajaran C/31 RT. 007 RW. 016 Kelurahan Poris Plawad Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
5. **SAPARUDIN BIN NURDIN**, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 002 Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Eka Septo, S.H., M.H., C.Me. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Bundaran Arma) Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024;

Para Termohon Kasasi;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKULU UTARA (BPN-BU), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara;
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 140 K/Ag/2025



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk dilakukan peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sengketa pada angka 6 dalam petitum pokok perkara ini;
2. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dapat dibantu oleh ahli dari Kantor Pertanahan (*in casu* Turut Tergugat) tempat tanah dan bangunan tersebut terletak dan/atau diketahui oleh pihak desa/kelurahan yang diperlukan atas sebidang tanah perumahan berstatus hak milik sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 460 tahun 1995 seluas 600 (enam ratus) meter persegi atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang beralamat di Jalan Ir. Sutami Nomor 101 RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan pencatatan peralihan hak oleh Turut Tergugat dengan Daftar Isian (DI) 208 Nomor 7394/2020 tanggal 2 September 2020, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT. 001;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Mandiri Cabang Arga Makmur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Purwodadi-Karang Suci;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT. 001;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan Nurdin Bin Makmun telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2001 dan Sartiah Binti Besar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2008 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan Nurdin Bin Makmun yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2001 dan Sartiah Binti Besar yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2008 adalah pewaris dari para Penggugat dan Tergugat I;
4. Menetapkan ahli waris dari Nurdin dan Sartiah sebagai berikut:
 - 4.1. Sarman N. Bin Nurdin (*in casu* Penggugat II/laki-laki);
 - 4.2. Syamsinar Binti Nurdin (*in casu* Penggugat III/perempuan);
 - 4.3. Syamsidar Binti Nurdin (*in casu* Tergugat I/perempuan);
 - 4.4. Syarifudin Bin Nurdin (*in casu* Penggugat IV/laki-laki);
 - 4.5. Saparudin Bin Nurdin (*in casu* Penggugat V/laki-laki);
 - 4.6. Syamsudin Bin Nurdin (*in casu* Penggugat I/laki-laki);
5. Menetapkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bukan merupakan ahli waris dari Nurdin dan Sartiah;
6. Menetapkan objek sengketa adalah objek warisan dari Nurdin dan Sartiah adalah harta warisan berupa sebidang tanah perumahan berstatus hak milik sebagaimana terdapat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 460 tahun 1995 seluas 600 (enam ratus) meter persegi atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang beralamat di Jalan Ir. Sutami Nomor 101 RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan pencatatan peralihan hak oleh Turut Tergugat dengan Daftar Isian (DI) 208 Nomor 7394/2020 tanggal 2 September 2020, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT. 001;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Mandiri Cabang Argamakmur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Purwodadi-Karang Suci;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 140 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT. 001;
- 7. Menetapkan secara hukum objek sengketa waris tersebut adalah hak warisan Penggugat I atas nama Syamsudin dan Tergugat I atas nama Syamsidar dengan pembagian sebagai berikut:

7.1. Bagian Syamsudin (*in casu* Penggugat I) mendapatkan pemberian hak tanah dari orang tua kandungnya dibagian depan, tepatnya di pinggir Jalan Poros Kelurahan Purwodadi-Arga Makmur dengan ukuran lebar 12 (dua belas) meter dan panjang 15 (lima belas) meter ke belakang, sekarang lebar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter, sehingga total luas lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter persegi beserta bangunan rumah di atasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syamsidar/para Tergugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Mandiri Cabang Arga Makmur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Kelurahan Purwodadi-Karang Suci;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT. 001;

7.1. Bagian Syamsidar (*in casu* Tergugat I) tanah beserta rumah di atasnya yang berada dibelakang tanah Penggugat I (Syamsudin) adalah bagian pemberian orang tua para Penggugat dan Tergugat I untuk bagian milik Tergugat I (Syamsidar), dengan ukuran lebar 12 (dua belas) meter dan panjang 35 (tiga puluh lima) meter ke belakang (sekarang menjadi lebar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan panjang lebih kurang 35 (tiga puluh lima) meter) ke belakang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 140 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Mandiri Cabang Arga Makmur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Syamsudin (*in casu* Penggugat I);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;
8. Menyatakan dan membatalkan hibah dari Tergugat I yang telah menghibahkan tanah milik Penggugat I dengan ukuran lebar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter, sehingga total luas lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter persegi (objek sengketa) kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 460 tahun 1995 atas nama Syamsidar yang terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 101 RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Akta Hibah Nomor 358/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Raga Purba, S.H.;
9. Menyatakan Penggugat I adalah ahli waris sah atas tanah warisan yang berukuran lebar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter, sehingga total luas lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter persegi yang terdapat di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 460 tahun 1995 atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan luas 600 (enam ratus) meter persegi, terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 101 RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Syamsidar/para Tergugat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Mandiri Cabang Arga Makmur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Purwodadi-Karang Suci;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 140 K/Ag/2025



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;
- 10. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak menjaga amanah kedua orang tua para Penggugat dan Tergugat I maupun perbuatan Tergugat I yang tidak menjalankan kewajibannya atau pewarisnya dalam hal memberikan hak waris kepada Penggugat I untuk melakukan pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 460 tahun 1995 dari atas nama Syamsidar (Tergugat I) untuk atas nama Syamsudin (Penggugat I) serta perbuatan Tergugat I yang telah menghibahkan objek sengketa kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum waris Islam;
- 11. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 460 tahun 1995 atas nama Syamsidar (*in casu* Tergugat I) dan pencatatan peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 460 tahun 1995 dari atas nama Syamsidar menjadi atas nama Christiana (*in casu* Tergugat II), Chrisdianton (*in casu* Tergugat III) dan Chrisdiawan (*in casu* Tergugat IV), luas 600 (enam ratus) meter persegi yang terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 101 RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana peralihan hak yang dilakukan oleh para Tergugat melalui pencatatan peralihan hak oleh Turut Tergugat dengan Daftar Isian (DI) 208 Nomor 739/2020 tanggal 2 September 2020 yang berdasarkan Akta Hibah Nomor 358/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Raga Purba, S.H.;
- 12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa (harta warisan) kepada Penggugat I dengan ukuran yang semula lebar 12 (dua belas) meter dan panjang 15 (lima belas) meter sekarang menjadi lebar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter, sehingga luas lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter persegi dan kepada Tergugat I dengan ukuran semula lebar 12 (dua belas) meter dan panjang 35 (tiga puluh lima) meter sekarang menjadi lebar lebih

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 140 K/Ag/2025



kurang 10 (sepuluh) meter dan panjang lebih kurang 35 (tiga puluh lima) meter, sebagaimana harta warisan/objek sengketa tersebut terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 460 tahun 1995 atas nama Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan luas 600 (enam ratus) meter persegi, terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 101 RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Mandiri Cabang Arga Makmur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Purwodadi-Karang Suci;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;

13. Menyatakan sah perbuatan hukum Penggugat I untuk melakukan pendaftaran hak milik tanah atas sebagian harta warisan (sebagian objek sengketa) dengan ukuran lebar lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan panjang lebih kurang 15 (lima belas) meter, sehingga luas lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter persegi kepada Turut Tergugat, terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 101 RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah warisan bagian Tergugat I;
- Sebelah Timur berbatasan dengan lokasi Bank Mandiri Cabang Arga Makmur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Purwodadi-Karang Suci;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;

14. Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik atau memblokir Sertipikat Hak Milik Nomor 460 tahun 1995 atas nama Christiana (*in casu* Tergugat II), Chrisdianton (*in casu* Tergugat III) dan Chrisdiawan (*in casu* Tergugat IV) dengan luas 600 (enam ratus) meter

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 140 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi, terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 101 RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bank Mandiri Cabang Arga Makmur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Poros Purwodadi-Karang Suci;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gang Lingkungan RT;

15. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Arga Makmur atas objek sengketa tersebut dalam petitum pokok perkara angka 6 adalah sah dan berharga;

16. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari jika para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini;

17. Menghukum para Tergugat serta Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

18. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

19. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

1. Pengadilan Agama Arga Makmur tidak berwenang secara absolut;
2. Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
3. Gugatan para Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan para Penggugat *obscuur libel*;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 140 K/Ag/2025



Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM. tanggal 15 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn. tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2024, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan kasasi para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor 24/Pdt.G/2024/PTA.Bn. tanggal 17 Oktober 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.AGM. tanggal 15 Agustus 2024;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 140 K/Ag/2025



Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 460 dengan Surat Ukur Nomor 3428/1995 tanggal 26 Desember 1995 dengan luas 600 (enam ratus) meter persegi atas nama Syamsidar. yang terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 101 RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Agra Makmur Kabupaten Bengkulu Utara adalah bukan objek sengketa waris dalam perkara ini;
3. Menyatakan proses jual beli tanah terdahulu yang dibuat antara Syahrizal dengan almarhum Narno Prayitno dan atas saran anjuran dari almarhum Nurdin, sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 460 Tahun 1995 atas nama Tergugat I adalah pemilik sah secara hukum;
4. Menyatakan sertifikat hak milik adalah sebuah ketetapan tertulis yang merupakan produk Badan Pertanahan Nasional, yang memiliki sifat konkret, individual dan final sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat;
5. Menghukum Penggugat I maupun orang lain atas perintahnya yang menguasai tanah objek atas tanah hak milik Sertipikat Hak Milik Nomor 460 tahun 1995 tersebut untuk segera menghentikan segala aktivitas ditanah telah dikuasai dengan mendirikan bangunan



menjadi usaha/berwirausaha atau melakukan bisnis di atas tanah objek sengketa;

6. Menyatakan Tergugat I yang menghibahkan atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 460 tahun 1995 yang sudah beralih hak kepemilikan berdasarkan Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Raga Purba, S.H. pada tahun 2020 kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan perbuatan Penggugat I mendirikan bangunan tanpa izin pemilik yang sah, yaitu di atas tanah milik Tergugat I yang menghibahkan atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 460 tahun 1995 yang sudah beralih hak kepemilikan berdasarkan Akta Hibah yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT, Raga Purba, S.H. pada tahun 2020 kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-10:

Bahwa alasan kasasi mengenai *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 140 K/Ag/2025



tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana yang terbukti sebagai fakta di persidangan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 460 seluas 469,75 (empat ratus enam puluh sembilan koma tujuh lima) meter persegi, terletak di Jalan Ir. Sutami Nomor 101 RT. 001 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, merupakan harta peninggalan para pewaris (Nurdin Bin Makmun dan Sartiah Binti Besar) yang seharusnya menjadi hak para Penggugat dan Tergugat I serta atas persetujuan ahli waris objek *a quo* dihibahkan kepada Penggugat I (Syamsudin) seluas 10 (sepuluh) meter x 15 (lima belas) meter = 150 (seratus lima puluh) meter persegi dan Tergugat I (Syamsidar) seluas 319,75 (tiga ratus sembilan belas koma tujuh lima) meter persegi, akan tetapi secara sepihak objek *a quo* dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Oleh karena objek yang dihibahkan tersebut bukan memiliki sifat *al-milk al-tam* (kepemilikan sempurna) penghibah *in casu* Tergugat I, maka perbuatan hibah tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perbuatan hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 358/2020 tanggal 2 Juli 2020 dan segala perbuatan hukum derivasinya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, termasuk Sertipikat Hak Milik Nomor 460 tersebut;

Bahwa para Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa para pewaris Nurdin Bin Makmun telah meninggal dunia pada 17 Juni 2001 dan Sartiah Binti Besar telah meninggal pada tanggal 25 Juni 2008, dengan meninggalkan ahli waris: (1) Sarman N. Bin Nurdin; (2) Syamsinar Binti Nurdin; (3) Syamsidar Binti Nurdin; (4) Syarifudin Bin Nurdin; (5) Saparudin Bin Nurdin; dan (6) Syamsudin Bin Nurdin. Selain meninggalkan para ahli waris, para pewaris juga meninggalkan objek waris, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Bahwa objek sengketa merupakan harta peninggalan para pewaris karena itu seharusnya proses perubahan atau pengalihan sertifikat hak



milik atas objek *a quo* harus melibatkan atau sepengetahuan seluruh ahli waris. Oleh karena fakta hasil pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menunjukkan proses Sertipikat Hak Milik Nomor 460 atas objek *a quo* tidak melibatkan seluruh ahli waris maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, dan karenanya produk yang dihasilkannya juga harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Syamsidar Binti Nurdin dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **SYAMSIDAR BINTI NURDIN**, 2. **CHRISTIANA BINTI SYAHRIZAL**, 3. **CHRISDIANTON BIN SYAHRIZAL** dan 4. **CHRISDIAWAN BIN SYAHRIZAL**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025 oleh Dr. H. Yasardin, S.H.,

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 140 K/Ag/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Busra, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ Drs. H. Busra, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Ditandatangani secara elektronik

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 140 K/Ag/2025